

2024年证券从业资格《证券市场基本法律法规》冲刺试卷一

单项选择题

1. 客户身份资料的保存期限，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 10

参考答案：C

【慧考解析】根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料的保存期限，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

2. 下列关于证券公司合规负责人的表述，说法不正确的是（ ）。

- A. 合规负责人应对证券公司经营管理行为的合法合规性进行审查、监督或者检查
- B. 合规负责人不得在证券公司兼任负责经营管理的职务
- C. 合规负责人经董事会决定聘任后立即生效
- D. 证券公司解聘合规负责人，应自解聘之日起3个工作日内将解聘的事实和理由书面报告国务院证券监督管理机构

参考答案：C

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》的规定，证券公司设合规负责人，对证券公司经营管理行为的合法合规性进行审查、监督或者检查。合规负责人为证券公司高级管理人员，由董事会决定聘任，并应当经国务院证券监督管理机构认可。合规负责人不得在证券公司兼任负责经营管理的职务。合规负责人发现违法违规行为，应当向公司章程规定的机构报告，同时按照规定向国务院证券监督管理机构或者有关自律组织报告。证券公司解聘合规负责人，应当有正当理由，并自解聘之日起3个工作日内将解聘的事实和理由书面报告国务院证券监督管理机构。

3. 退伙是指合伙企业存续期间，合伙人因特定情形发生而退出合伙企业，失去合伙人资格的法律事实或法律行为。在实践中，退伙的情形不包括（ ）。

- A. 法定退伙
- B. 除名退伙
- C. 事实退伙
- D. 自愿退伙

参考答案：C

【慧考解析】退伙包括自愿退伙、法定退伙和除名退伙三种情形。

4. 一般情况下，证券公司自营业务持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过（ ）。

- A. 2%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 10%

参考答案：C

【慧考解析】根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》，证券公司自营业务持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%。因包销、中国证监会认可的做市业务以及股票质押违约处理等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。

5. 关于有限责任公司董事长的产生办法，下列说法正确的是（ ）。

- A. 由董事会过半数选举产生

- B. 由股东大会表决权2 / 3以上通过决定
- C. 由公司章程规定
- D. 由监事会主席决定

参考答案: C

【慧考解析】根据《公司法》的规定, 董事会设董事长1人, 可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

6. 同时符合下列条件的法人或者其他组织是第二类专业投资者: 最近1年末净资产不低于2000万元; 最近1年末金融资产不低于1000万元; 具有()年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

参考答案: B

【慧考解析】同时符合下列条件的法人或者其他组织是第二类专业投资者: (1) 最近1年末净资产不低于2000万元; (2) 最近1年末金融资产不低于1000万元; (3) 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

7. 证券公司在柜台市场转让私募产品的方式一般不包括()。

- A. 集中竞价
- B. 协议
- C. 做市
- D. 标购竞价

参考答案: A

【慧考解析】柜台市场发行、销售与转让产品可采取的方式: 证券公司可以采取协议、报价、做市、拍卖竞价、标购竞价等方式发行、销售与转让私募产品, 不得采用集中竞价方式, 法律法规有明确规定的除外。

8. 证券公司对根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》被采取冻结措施的资产的管理及处置, 应当按照()等相关规定执行; 没有规定的, 参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。

- A. 财政部、中国银保监会
- B. 财政部、中国证监会
- C. 中国人民银行、中国银保监会
- D. 中国人民银行、中国证监会

参考答案: D

【慧考解析】证券公司对根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》被采取冻结措施的资产的管理及处置, 应当按照中国人民银行、中国证监会等相关规定执行; 没有规定的, 参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。

9. 发行人应于金融债券每次付息前()个工作日公布付息公告, 最后一次付息暨兑付日前5个工作日公布兑付公告。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

参考答案: B

【慧考解析】发行人应于金融债券每次付息日前2个工作日公布付息公告, 最后一次付息暨兑付日前5个工作

日公布兑付公告。

10. 根据《最高人民法院. 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，当擅自运用客户资金或者其他委托. 信托的财产数额在（ ）万元以上的，应予立案追诉。

- A. 30
- B. 50
- C. 60
- D. 100

参考答案：A

【慧考解析】《最高人民法院. 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》规定，背信运用受托财产涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）擅自运用客户资金或者其他委托. 信托的财产数额在30万元以上的；（2）虽未达到上述数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托. 信托的财产，或者擅自运用多个客户资金或者其他委托. 信托的财产的；（3）其他情节严重的情形。

11. 证券公司应当按照规定向国务院证券监督管理机构报送的内容不包括（ ）。

- A. 年度报告
- B. 每日报告
- C. 月度报告
- D. 临时报告

参考答案：B

【慧考解析】证券公司应当按照规定向国务院证券监督管理机构报送业务. 财务等经营管理信息和资料。报送的内容包括年度. 月度报告以及临时报告。

12. 沪港通是沪港股票市场交易互联互通机制，下列不属于沪港通可交易的证券品种是（ ）。

- A. 上证180指数成分股
- B. 香港联合交易所上市的A+H股公司股票
- C. 上证380指数成分股
- D. A+H股上市公司的证券交易所上市A股

参考答案：B

【慧考解析】香港联合交易所上市的A+H股公司股票属于深港通下的港股通。

13. 下列关于证券一级市场典型违法违规行为及其法律责任的表述，说法正确的是（ ）。

- A. 因为个人缺乏公信力，所以自然人不会成为擅自发行股票. 公司. 企业债券罪的主体
- B. 因公司发布了虚假招股说明书. 认股书. 公司. 企业债券募集办法，造成市场异常波动，构成欺诈发行证券罪
- C. 对擅自公开或者变相公开发行证券设立的公司，由依法履行监督管理职责的机构或者部门会同县级以上地方人民政府予以取缔
- D. 经国家有关部门批准发行，向社会不特定对象发行. 以转让股权等方式变相发行股票或者公司. 企业债券的，以擅自发行股票. 公司. 企业债券罪定罪处罚

参考答案：C

【慧考解析】A项，擅自发行股票. 公司. 企业债券罪的犯罪主体既可以是自然人，也可以是单位。B项，欺诈发行证券罪要求公司必须是制作了虚假的招股说明书. 认股书. 公司. 企业债券募集办法，发行了股票和公司. 企业债券，且达到一定的严重程度，即达到“数量巨大. 后果严重或者有其他严重情节”。D项，未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行. 以转让股权等方式变相发行股票或者公司. 企业债券，或者向特定对象发行. 变相发行股票或者公司. 企业债券累计超过200人的，应当认定为《刑法》第一百七十九条规定的“擅自发行股票. 公司. 企业债券”。构成犯罪的，以擅自发行股票. 公司. 企业债券罪定罪处罚。

14. 在集合资产管理计划存续期间，持续5个工作日投资者少于（ ）人的，资产管理计划应当终止。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

参考答案：A

【慧考解析】在集合资产管理计划存续期间，持续5个工作日投资者少于2人的，资产管理计划应当终止。

15. 上市公司在1年内担保金额超过公司资产总额30%的，应当由股东大会作出决议，并经（ ）通过。

- A. 出席会议的股东所持表决权的1 / 2以上
- B. 出席会议的股东所持表决权的2 / 3以上
- C. 全体股东所持表决权的2 / 3以上
- D. 全体股东所持表决权的1 / 2以上

参考答案：B

【慧考解析】上市公司在1年内担保金额超过公司资产总额30%的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2 / 3以上通过。

16. 如果偏离5%或以上的产品数超过所发行产品总数的（ ），金融机构不得再发行以摊余成本计量金融资产的资产管理产品。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 7%
- D. 10%

参考答案：B

【慧考解析】如果偏离5%或以上的产品数超过所发行产品总数的5%，金融机构不得再发行以摊余成本计量金融资产的资产管理产品。

17. 关于投资者保护机制，下列说法错误的是（ ）。

- A. 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利
- B. 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任
- C. 上市公司应当在章程中明确分配现金股利的具体安排和决策程序，依法保障股东的资产收益权
- D. 上市公司当年税后利润，在弥补亏损及提取法定公积金后有盈余的，无需按照公司章程的规定分配现金股利

参考答案：D

【慧考解析】D项，上市公司当年税后利润，在弥补亏损及提取法定公积金后有盈余的，应当按照公司章程的规定分配现金股利。

18. 证券公司净资本或者其他风险控制指标不符合规定标准的，派出机构应当责令公司限期改正，在（ ）个工作日内制定并报送整改计划，整改期限最长不超过（ ）个工作日。

- A. 5；10
- B. 7；10
- C. 5；20
- D. 7；20

参考答案：C

【慧考解析】证券公司净资本或者其他风险控制指标不符合规定标准的，派出机构应当责令公司限期改正

，在5个工作日内制定并报送整改计划，整改期限最长不超过20个工作日；证券公司未按时报送整改计划的，派出机构应当立即限制其业务活动。

19. 按照《证券公司合规管理实施指引》的要求，关于某证券公司设立的合规负责人王某，说法正确的是（ ）。

- A. 王某是下属单位负责人
- B. 王某直接向监事会负责
- C. 王某组织拟定合规管理的基本制度和其他合规管理制度，督导下属各单位实施
- D. 王某应当对证券公司内部规章制度. 重大决策. 新产品和新业务方案等进行合规审查，并出具书面或其他形式的合规审查意见

参考答案：C

【慧考解析】A项，合规负责人是高级管理人员。B项，合规负责人直接向董事会负责。D项，合规负责人应当对证券公司内部规章制度. 重大决策. 新产品和新业务方案等进行合规审查，并出具书面合规审查意见。

20. 证券公司委托其他证券公司或者基金管理公司进行证券投资管理，且投资规模合计不超过其净资本（ ）的，无须取得证券自营业务资格。

- A. 90%
- B. 80%
- C. 70%
- D. 60%

参考答案：B

【慧考解析】证券公司委托其他证券公司或者基金管理公司进行证券投资管理，且投资规模合计不超过其净资本80%的，无须取得证券自营业务资格。

21. 在融资融券业务中，证券公司应当（ ）计算客户交存的担保物价值与其所欠债务的比例。

- A. 逐日
- B. 每周
- C. 逐月
- D. 每季度

参考答案：A

【慧考解析】在融资融券业务中，证券公司应当逐日计算客户交存的担保物价值与其所欠债务的比例。

22. 关于股份有限公司的股份发行，下列说法错误的是（ ）。

- A. 股票由法定代表人签名，公司盖章
- B. 发行无记名股票的，公司应当记载其股票数量. 编号及发行日期
- C. 公司向发起人. 法人发行的股票，可以是记名股票，也可以是不记名股票
- D. 公司发行记名股票的，应当置备股东名册

参考答案：C

【慧考解析】公司发行的股票，可以为记名股票，也可以为无记名股票。公司向发起人. 法人发行的股票，应当为记名股票。

23. 《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》对证券公司董事会的设置和议事规则作出了具体的规定，以下规定中错误的是（ ）。

- A. 证券公司设董事会的，内部董事人数不得超过董事人数的1 / 2
- B. 证券公司可以聘请外部专业人士担任董事
- C. 证券公司董事会每年至少召开一次会议

D. 证券公司董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过

参考答案：C

【慧考解析】证券公司董事会每年至少召开两次会议。

24. 根据《证券投资基金法》，会计师事务所、律师事务所未勤勉尽责所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入1倍以上5倍以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）罚款。

- A. 1万元以上3万元以下
- B. 1万元以上5万元以下
- C. 3万元以上5万元以下
- D. 3万元以上10万元以下

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券投资基金法》，会计师事务所、律师事务所未勤勉尽责所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入1倍以上5倍以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处3万元以上10万元以下罚款。

25. 关于证券投资顾问业务与发布证券研究报告的联系和区别，以下说法错误的是（ ）。

- A. 证券投资顾问业务与发布证券研究报告的立场不同
- B. 证券投资顾问业务与发布证券研究报告的服务方式和内容不同
- C. 证券投资顾问业务与发布证券研究报告的服务对象有所不同
- D. 在服务流程上，证券投资顾问服务一般是证券研究报告的重要基础

参考答案：D

【慧考解析】D项说法错误，在服务流程上，证券研究报告一般是证券投资顾问服务的重要基础。

26. 私募资产管理产品按照投资者人数不同，可分为单一资产管理产品、集合资产管理产品。其中集合资产管理计划的投资者人数不超过（ ）人。

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 250

参考答案：C

【慧考解析】集合资产管理计划的投资者人数不少于2人，不超过200人。

27. 按照《证券公司合规管理实施指引》的要求，某证券公司设立合规部门，作为合规负责人王某领导的办事机构承担合规管理职责。以下关于合规部门的说法错误的是（ ）。

- A. 合规部门对王某负责
- B. 合规部门不得承担与合规管理相冲突的其他职责
- C. 证券公司应当将合规部门与承担稽核、风控、内审、法务职责相关的部门进行区分
- D. 合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%，且不得少于3人

参考答案：D

【慧考解析】合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%，且不得少于5人。

28. 证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，其行为准则不包括（ ）。

- A. 自愿

- B. 有偿
- C. 无偿
- D. 诚实信用

参考答案: C

【慧考解析】证券发行. 交易活动的当事人具有平等的法律地位, 应当遵守自愿. 有偿. 诚实信用的原则。

29. 甲有限合伙企业成立于2020年3月, 顾某为普通合伙人, 丁某为有限合伙人。2021年3月, 潘某与甲公司签订《借款协议》约定, 甲公司从潘某处借款800万元。2022年5月, 甲的合伙人变更为乙公司(普通合伙人)和丙公司(有限合伙人), 同时, 顾某和丁某退伙。后因甲迟迟不归还800万元借款及利息, 潘某提起诉讼。下列说法错误的是()。

- A. 顾某作为甲公司普通合伙人, 对该项债务承担无限责任
- B. 丁某作为原有限合伙人已经退伙, 不再承担该项债务责任
- C. 乙公司作为甲公司的新普通合伙人, 应当对该项债务承担无限责任
- D. 丙公司作为甲公司的新有限合伙人, 对入伙前的该项债务以其认缴的出资额为限承担责任

参考答案: B

【慧考解析】B项说法错误, 丁某作为原有限合伙人, 以其退伙时从甲公司取回的财产承担责任。

30. 下列哪项不属于公开或变相公开发行股票. 公司. 企业债券? ()

- A. 向不特定对象发行证券的
- B. 公司股东委托他人以公开方式向社会公众转让股票, 累计超过200人
- C. 向特定对象发行证券累计不超过200人
- D. 未经中国证监会核准, 向特定对象转让股票, 转让后公司股东累计超过200人

参考答案: C

【慧考解析】有下列情形之一的, 为公开发行证券: (1) 向不特定对象发行证券的; (2) 向特定对象发行证券累计超过200人, 但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内; (3) 法律. 行政法规规定的其他发行行为。

31. 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定, 保荐代表人在2个自然年度内被采取监管措施累计2次以上, 中国证监会可()个月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐。

- A. 3
- B. 6
- C. 9
- D. 12

参考答案: B

【慧考解析】保荐代表人在2个自然年度内被采取《证券发行上市保荐业务管理办法》规定的监管措施累计2次以上, 中国证监会可以6个月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐。

32. 根据《证券公司监督管理条例》, 证券公司应当依法向社会公开披露的信息不包括()。

- A. 经营管理状况
- B. 参股及控股情况
- C. 负债及或有负债情况
- D. 高级管理人员的家庭成员薪酬状况

参考答案: D

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》, 证券公司应当依法向社会公开披露其基本情况. 参股及控股情况. 负债及或有负债情况. 经营管理状况. 财务收支状况. 高级管理人员薪酬和其他有关信息。

33. 金融债券发行人将相关信息披露文件送全国银行间同业拆借中心的，通过（ ）披露。

- A. 全国银行间同业拆借中心
- B. 中央国债登记结算有限责任公司
- C. 中国货币网
- D. 中国债券信息网

参考答案：C

【慧考解析】金融债券发行人将相关信息披露文件分别送全国银行间同业拆借中心和中央结算公司的，同业拆借中心和中央结算公司分别通过中国货币网和中国债券信息网披露。

34. 下列不符合内幕交易禁止性规定的是（ ）。

- A. 内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任
- B. 禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动
- C. 证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券
- D. 证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，可以私人的身份建议他人买卖该证券

参考答案：D

【慧考解析】禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。

35. 关于证券经纪业务的表述，下列说法错误的是（ ）。

- A. 证券经纪业务是指在证券交易中，接受投资者委托，处理交易指令、办理清算交收的经营性活动
- B. 证券经纪商是指接受客户委托，代理客户买卖证券并以此收取佣金的中间人
- C. 证券经纪商接受客户委托，可以根据自己的判断来进行证券买卖
- D. 证券经纪商以代理人的身份从事证券交易，与客户是委托代理关系

参考答案：C

【慧考解析】C项说法错误，证券经纪商必须遵照客户发出的委托指令进行证券买卖。

36. 《证券期货市场诚信监督管理办法》规定的违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为（ ），但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为（ ）。

- A. 3年；5年
- B. 3年；6年
- C. 2年；3年
- D. 2年；5年

参考答案：A

【慧考解析】《证券期货市场诚信监督管理办法》规定的违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为3年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为5年。

37. 下列关于佣金管理的表述，说法错误的是（ ）。

- A. 佣金的收费标准因交易品种、交易场所的不同而有所差异
- B. 证券经纪商向客户收取的佣金可以低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费
- C. A股、B股、证券投资基金的交易佣金实行最高上限向下浮动制度
- D. 证券公司应当公示对应类别的投资者具体证券交易佣金收取标准，证券公司实际收取的证券交易佣金应当与公示标准一致

参考答案：B

【慧考解析】B项，证券经纪商向客户收取的佣金（包括代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等）不得高于证券交易金额的3%，也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等。

38. 证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的（ ）进行核查；发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，不得进行销售活动；已经销售的，必须立即停止销售活动，并采取纠正措施。

- A. 真实性、准确性、完整性
- B. 真实性、准确性、有效性
- C. 审慎性、准确性、时效性
- D. 真实性、准确性、时效性

参考答案：A

【慧考解析】证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、完整性进行核查。发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，不得进行销售活动。已经销售的，必须立即停止销售活动，并采取纠正措施。

39. 下列证券公司股东、控股股东、实际控制人的行为，符合《证券公司治理准则》的是（ ）。

- A. 控股占比5%以下的小股东可以开展同业竞争
- B. 实际控制人的关联方有义务采取有效措施，防止与其所控制的证券公司发生业务竞争
- C. 控股股东无需采取有效措施，监控是否有其他控股股东损害公司利益的行为
- D. 证券公司控股其他证券公司的，可以损害所控股的证券公司的利益

参考答案：B

【慧考解析】证券公司的控股股东、实际控制人及其关联方应当采取有效措施，防止与其所控制的证券公司发生业务竞争。证券公司控股其他证券公司的，不得损害所控股的证券公司的利益。

40. 按照《刑法》的规定，操纵证券、期货市场，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，情节严重的，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处（ ）年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

- A. 1；1
- B. 1；3
- C. 3；3
- D. 5；5

参考答案：D

【慧考解析】有下列情形之一的，操纵证券、期货市场，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

多项选择题

41. 证券投资咨询机构利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务，必须遵守（ ）等法律法规和中国证监会的有关规定。

- A. 《证券法》
- B. 《证券、期货投资咨询管理暂行办法》
- C. 《证券公司证券自营业务指引》
- D. 《证券投资顾问业务暂行规定》

参考答案：ABD

【慧考解析】证券投资咨询机构利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务，必须遵守《证券法》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》《证券投资顾问业务暂行规定》等法律法规和中国证监会的有关规定。

42. 约定购回式证券交易和质押式报价回购交易在风险管理中共同要求有（ ）。

- A. 进行盯市管理
- B. 实行集中统一管理
- C. 建立内部控制机制
- D. 健全业务隔离制度

参考答案：AB

【慧考解析】约定购回式证券交易的风险管理内容包括：①建立完备的管理制度. 操作流程和风险识别. 评估与控制体系，确保风险可测. 可控. 可承受；②健全业务隔离制度；③实行集中统一管理；④确定标的证券筛选标准，建立标的证券的管理制度，确保选择的标的证券合法合规. 风险可控；⑤建立以净资本为核心的约定购回式证券交易规模监控和调整机制；⑥对约定购回式证券交易进行盯市管理。质押式报价回购交易的风险管理内容包括：①建立完备的管理制度. 操作流程和风险识别. 评估与控制体系，确保风险可测. 可控. 可承受；②建立运行高效. 控制严密的内部控制机制，制定科学合理. 切实有效的内部控制制度；③对报价回购业务实行集中统一管理；④对报价回购业务进行盯市管理。

43. 财务顾问从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当履行的职责包括（ ）。

- A. 在对上市公司并购重组活动及申报文件的真实性. 准确性. 完整性进行充分核查和验证的基础上，依据中国证监会的规定和监管要求，客观. 公正地发表专业意见
- B. 帮助委托人分析并购重组相关活动所涉及的法律. 财务. 经营风险，提出对策和建议，设计并购重组方案，并指导委托人按照上市公司并购重组的相关规定制作申报文件
- C. 接受并购重组当事人的委托，对上市公司并购重组活动进行尽职调查，全面评估相关活动所涉及的风险
- D. 就上市公司并购重组活动向委托人提供专业服务

参考答案：ABCD

【慧考解析】财务顾问从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当履行以下职责：（1）接受并购重组当事人的委托，对上市公司并购重组活动进行尽职调查，全面评估相关活动所涉及的风险；（2）就上市公司并购重组活动向委托人提供专业服务，帮助委托人分析并购重组相关活动所涉及的法律. 财务. 经营风险，提出对策和建议，设计并购重组方案，并指导委托人按照上市公司并购重组的相关规定制作申报文件；（3）对委托人进行证券市场规范化运作的辅导，使其熟悉有关法律. 行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应承担的义务和责任，督促其依法履行报告. 公告和其他法定义务；（4）在对上市公司并购重组活动及申报文件的真实性. 准确性. 完整性进行充分核查和验证的基础上，依据中国证监会的规定和监管要求，客观. 公正地发表专业意见；（5）接受委托人的委托，向中国证监会报送有关上市公司并购重组的申报材料，并根据中国证监会的审核意见，组织和协调委托人及其他专业机构进行答复；（6）根据中国证监会的相关规定，持续督导委托人依法履行相关义务；（7）中国证监会要求的其他事项。

44. 证券公司从事证券自营业务时，（ ）属于禁止性行为。

- A. 内幕交易
- B. 操纵市场
- C. 假借他人名义或者个人名义进行自营业务
- D. 违反规定委托他人代为买卖证券

参考答案：ABCD

【慧考解析】证券自营业务的禁止性行为：（1）禁止内幕交易；（2）禁止操纵市场；（3）其他禁止的行为包括：假借他人名义或者个人名义进行自营业务；违反规定委托他人代为买卖证券；违反规定购买本证券公司控股股东或者与本证券公司有其他重大利害关系的发行人发行的证券；将自营账户借给他人使用；将自营业务与经纪业务混合操作；法律. 行政法规或中国证监会禁止的其他行为。

45. 国务院证券监督管理机构对治理结构不健全. 内部控制不完善. 经营管理混乱. 设立账外账或者进行账外经营. 拒不执行监督管理决定. 违法违规的证券公司，应当责令其限期改正，并可以采取的措施有（ ）。

- A. 责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告
- B. 对证券公司及其有关董事、监事、高级管理人员、境内分支机构负责人给予谴责
- C. 责令处分有关责任人员，并报告结果
- D. 责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利

参考答案：ABCD

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》的规定，国务院证券监督管理机构对治理结构不健全、内部控制不完善、经营管理混乱、设立账外账或者进行账外经营、拒不执行监督管理决定、违法违规的证券公司，应当责令其限期改正，并可以采取下列措施：（1）责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告；（2）对证券公司及其有关董事、监事、高级管理人员、境内分支机构负责人给予谴责；（3）责令处分有关责任人员，并报告结果；（4）责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利；（5）对证券公司进行临时接管，并进行全面核查；（6）责令暂停证券公司或者其境内分支机构的部分或者全部业务，限期撤销境内分支机构。证券公司被暂停业务、限期撤销境内分支机构的，应当按照有关规定安置客户，处理未了结的业务。

46. 下列属于证券投资咨询业务的有（ ）。

- A. 接受投资人或客户委托，提供证券投资咨询服务
- B. 举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等
- C. 在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视等公众传播媒体提供证券投资咨询服务
- D. 通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务

参考答案：ABCD

【慧考解析】证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：（1）接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；（2）举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；（3）在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；（4）通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；（5）中国证监会认定的其他形式。

47. 证券公司可以作为借入人通过约定申报和非约定申报方式参与科创板或创业板转融券业务的条件是（ ）。

- A. 技术系统准备就绪
- B. 业务管理制度和风险控制制度健全，具有切实可行的业务实施方案
- C. 符合条件的公募基金、社保基金、保险资金等机构投资者以及参与科创板发行人首次公开发行的战略投资者
- D. 具有融资融券业务资格，并已开通转融通业务权限

参考答案：ABD

【慧考解析】符合以下条件的证券公司，可以作为借入人通过约定申报和非约定申报方式参与科创板或创业板转融券业务：（1）具有融资融券业务资格，并已开通转融通业务权限；（2）业务管理制度和风险控制制度健全，具有切实可行的业务实施方案；（3）技术系统准备就绪；（4）参与科创板转融券业务应当具备证券金融公司规定的其他条件。

48. 证券公司可以从事的业务包括（ ）。

- A. 股票期权经纪业务
- B. 自营业务
- C. 做市业务
- D. 与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务

参考答案：ABC

【慧考解析】ABC三项，“证券公司”可以从事股票期权经纪业务、自营业务、做市业务。D项，“期货公司”可以与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务。

49. 根据《最高人民法院. 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，公司欺诈发行证券涉及下列哪些情形时应予立案追诉？（ ）

- A. 利用募集的资金从事公司活动的
- B. 非法募集资金金额在500万元的
- C. 造成投资者直接经济损失数额累计在100万元以上的
- D. 为欺诈发行证券而伪造. 变造国家机关公文. 有效证明文件或者相关凭证. 单据的

参考答案：CD

【慧考解析】根据《最高人民法院. 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五条规定，在招股说明书. 认股书. 公司. 企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司. 企业债券. 存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）非法募集资金金额在1000万元以上的；（2）虚增或者虚减资产达到当期资产总额30%以上的；（3）虚增或者虚减营业收入达到当期营业收入总额30%以上的；（4）虚增或者虚减利润达到当期利润总额30%以上的；（5）隐瞒或者编造的重大诉讼. 仲裁. 担保. 关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续12个月的累计数额达到最近一期披露的净资产50%以上的；（6）造成投资者直接经济损失数额累计在100万元以上的；（7）为欺诈发行证券而伪造. 变造国家机关公文. 有效证明文件或者相关凭证. 单据的；（8）为欺诈发行证券向负有金融监督管理职责的单位或者人员行贿的；（9）募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的；（10）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

50. 下列属于《证券公司监督管理条例》立法宗旨的有（ ）。

- A. 加强对证券公司的监督管理
- B. 规范证券公司的行为
- C. 防范证券公司的风险
- D. 履行诚信义务

参考答案：ABC

【慧考解析】《证券公司监督管理条例》立法宗旨：（1）加强对证券公司的监督管理；（2）规范证券公司的行为；（3）防范证券公司的风险；（4）保护投资者的合法权益和社会公共利益；（5）促进证券业健康发展。依法审慎经营. 履行诚信义务是属于证券公司的一般性规定。

51. 证券公司客户信用证券账户内的证券，出现（ ）等特殊情形，证券公司在计算客户维持担保比例时，可以根据与客户的约定按照公允价格或其他定价方式计算其市值。

- A. 被调出可充抵保证金证券范围
- B. 被暂停交易
- C. 被实施风险警示
- D. 因权益处理等产生尚未到账的在途证券

参考答案：ABCD

【慧考解析】证券公司客户信用证券账户内的证券，出现被调出可充抵保证金证券范围. 被暂停交易. 被实施风险警示等特殊情形或者因权益处理等产生尚未到账的在途证券，证券公司在计算客户维持担保比例时，可以根据与客户的约定按照公允价格或其他定价方式计算其市值。

52. 证券金融公司应当遵循的风险控制指标规定有（ ）。

- A. 净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于100%
- B. 对单一证券公司转融通的余额，不得超过证券金融公司净资本的50%
- C. 融出的每种证券余额不得超过该证券上市可流通市值的15%
- D. 充抵保证金的每种证券余额不得超过该证券总市值的15%

参考答案：ABD

【慧考解析】证券金融公司应当遵守以下风险控制指标规定：（1）净资本与各项风险资本准备之和的比例不

得低于100%；（2）对单一证券公司转融通的余额，不得超过证券金融公司净资本的50%；（3）融出的每种证券余额不得超过该证券上市可流通市值的10%；（4）充抵保证金的每种证券余额不得超过该证券总市值的15%。

53. 沪深证券交易所应重点监控的异常交易行为包括（ ）。

- A. 大笔申报、连续申报或者密集申报，以影响证券交易价格
- B. 频繁申报或频繁撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资决定
- C. 巨额申报，且申报价格明显偏离申报时的证券市场成交价格
- D. 一段时期内进行大量且连续的交易

参考答案：ABCD

【慧考解析】上交所和深交所对下列可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为，予以重点监控：（1）可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前，大量买入或者卖出相关证券。（2）以同一身份证明文件、营业执照或其他有效证明文件开立的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易。（3）委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的证券账户之间，大量或者频繁互为对手方的交易。（4）两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易。（5）大笔申报、连续申报或者密集申报，以影响证券交易价格。（6）频繁申报或频繁撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资决定。（7）巨额申报，且申报价格明显偏离申报时的证券市场成交价格。（8）一段时期内进行大量且连续的交易。（9）在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易。（10）大量或者频繁进行高买低卖交易。（11）进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易。（12）在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报。（13）证券交易所认为需要重点监控的其他异常交易。

54. 境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股份转让系统挂牌，公开转让股份，进行（ ）等活动。

- A. 股权融资
- B. 债权融资
- C. 债务重组
- D. 资产重组

参考答案：ABD

【慧考解析】境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股份转让系统挂牌，公开转让股份，进行股权融资、债权融资、资产重组等活动。

55. 信用风险指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险，其按业务类型分类包括（ ）。

- A. 股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、融资融券等融资类业务
- B. 互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务
- C. 债券回购交易
- D. 非标准化债权资产投资

参考答案：ABCD

【慧考解析】信用风险按照业务类型分类，包括但不限于以下几类：（1）股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、融资融券等融资类业务；（2）互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务；（3）债券投资交易；（4）非标准化债权资产投资；（5）其他涉及信用风险的自有资金出资业务。

56. 证券投资咨询机构有（ ）等行为之一的，由证监会派出机构单处或者并处警告、没收违法所得、1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，证监会派出机构应当向中国证监会报告，由中国证监会作出暂停或者撤销业务资格的处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A. 证券、期货投资咨询人员同时在两个或者两个以上的证券、期货投资咨询机构执业的
- B. 未以行业公认的谨慎、诚实和勤勉尽责的态度，为投资人或者客户提供证券投资咨询服务的

- C. 未将其向投资人或者社会公众提供的投资咨询资料自提供之日起保存1年的
D. 就同一问题向不同客户提供的投资分析. 预测或者建议不一致的

参考答案: ABD

【慧考解析】证券投资咨询机构有下列行为之一的, 由证监会派出机构单处或者并处警告. 没收违法所得. 1万元以上10万元以下罚款; 情节严重的, 证监会派出机构应当向中国证监会报告, 由中国证监会作出暂停或者撤销业务资格的处罚; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任: (1) 证券. 期货投资咨询人员同时在两个或者两个以上的证券. 期货投资咨询机构执业的。(2) 未以行业公认的谨慎. 诚实和勤勉尽责的态度, 为投资人或者客户提供证券投资咨询服务的。(3) 未完整. 客观. 准确地运用有关信息. 资料向投资人或者客户提供投资分析. 预测和建议; 断章取义地引用或者篡改有关信息. 资料; 引用有关信息. 资料时未注明出处和著作权人的。

(4) 以虚假信息. 市场传言或者内幕信息为依据向投资人或者客户提供投资分析. 预测或建议的。(5) 在报刊. 电台. 电视台或者其他传播媒体上发表投资咨询文章. 报告或者意见时, 未注明所在证券. 期货投资咨询机构的名称和个人真实姓名。(6) 与报刊. 电台. 电视台合办或者协办证券. 期货投资咨询版面. 节目或者与电信服务部门进行业务合作时未向证监会派出机构备案。(7) 代理投资人从事证券买卖; 向投资人承诺证券投资收益; 与投资人约定分享投资收益或者分担投资损失; 为自己买卖股票及具有股票性质. 功能的证券; 利用咨询服务与他人合谋操纵市场或者进行内幕交易; 从事法律. 法规. 规章所禁止的其他证券. 期货欺诈行为的。

(8) 就同一问题向不同客户提供的投资分析. 预测或者建议不一致的; 就同一问题向社会公众和其自营部门提供的咨询意见不一致, 为自营业务获利的需要误导社会公众的。(9) 未将其向投资人或者社会公众提供的投资咨询资料自提供之日起保存2年的。

57. 证券公司经营管理层负责落实信息技术管理目标, 对信息技术管理工作承担责任, 其应履行的责任有 ()。

- A. 组织实施董事会相关决议
B. 完善绩效考核和责任追究机制
C. 建立信息技术人力和资金保障方案
D. 建立责任明确. 程序清晰的信息技术管理组织架构

参考答案: ABD

【慧考解析】证券公司经营管理层负责落实信息技术管理目标, 对信息技术管理工作承担责任, 履行下列职责: (1) 组织实施董事会相关决议; (2) 建立责任明确. 程序清晰的信息技术管理组织架构, 明确管理职责. 工作程序和协调机制; (3) 完善绩效考核和责任追究机制; (4) 公司章程规定或董事会授权的其他信息技术管理职责。C项是证券公司信息技术治理中董事会的职责。

58. 关于证券登记结算机构的业务规则, 下列说法正确的有 ()。

- A. 投资者委托证券公司进行证券交易, 应当通过证券公司申请在证券登记结算机构开立证券账户
B. 在证券交易所或者国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的证券, 无需存管在证券登记结算机构
C. 证券登记结算机构作为中央对手方提供证券结算服务的, 是结算参与人共同的清算交易对手
D. 证券登记结算机构按照业务规则收取的各类结算资金和证券, 必须存放于专门的清算交收账户

参考答案: ACD

【慧考解析】A项, 投资者委托证券公司进行证券交易, 应当通过证券公司申请在证券登记结算机构开立证券账户。B项, 在证券交易所或者国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的证券, 应当全部存管在证券登记结算机构。C项, 证券登记结算机构作为中央对手方提供证券结算服务的, 是结算参与人共同的清算交易对手。D项, 证券登记结算机构按照业务规则收取的各类结算资金和证券, 必须存放于专门的清算交收账户。

59. 下列属于有限责任公司的章程中应当记载的事项有 ()。

- A. 公司名称和住所
B. 公司经营范围
C. 股东的姓名或者名称

D. 公司股份总数

参考答案：ABC

【慧考解析】有限责任公司章程应当载明下列事项：公司名称和住所；公司经营范围；公司注册资本；股东的姓名或者名称；股东的出资方式、出资额和出资时间；公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；公司法定代表人；股东会会议认为需要规定的其他事项。D项（公司股份总数）是股份有限公司章程的应当载明事项。

60. 证券公司净资本或者其他风险控制指标不符合规定标准的，派出机构应当责令公司限期改正；证券公司未按期完成整改的，自整改期限到期的次日起，派出机构可以对其采取的措施有（ ）。

- A. 认定负有责任的董事、监事、高级管理人员为不适当人选
- B. 撤销经营证券业务许可
- C. 限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利
- D. 责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利

参考答案：ACD

【慧考解析】证券公司未按期完成整改的，自整改期限到期的次日起，派出机构应当区别情形，对其采取下列措施：（1）限制业务活动；（2）责令暂停部分业务；（3）限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利；（4）责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利；（5）责令负有责任的股东转让股权，限制负有责任的股东行使股东权利；（6）认定负有责任的董事、监事、高级管理人员为不适当人选；（7）中国证监会及其派出机构认为有必要采取的其他措施。

61. 按照《证券交易委托代理协议指引》的规定，客户可以委托证券公司代理的事项有（ ）。

- A. 接受并执行客户依照《证券交易委托代理协议》约定的方式下达的合法有效的委托指令
- B. 代理客户进行资金、证券的清算、交收
- C. 代理保管客户买入或存入的有价证券
- D. 接受客户对其委托、成交及账户内的资产及变化情况的查询，并应客户的要求提供相应的清单

参考答案：ABCD

【慧考解析】根据中国证券业协会《证券交易委托代理协议指引》的规定，客户可以委托证券公司代理的事项主要如下：（1）接受并执行客户依照《证券交易委托代理协议》约定的方式下达的合法有效的委托指令；（2）代理客户进行资金、证券的清算、交收；（3）代理保管客户买入或存入的有价证券；（4）代理客户领取红利股息及其他利益分配；（5）接受客户对其委托、成交及账户内的资产及变化情况的查询，并应客户的要求提供相应的清单；（6）法律、法规、规章、自律规则规定的，证券公司可以代理客户进行的其他活动。

62. 以下关于从事证券经纪业务相关人员的要求，符合《关于加强证券经纪业务管理的规定》的是（ ）。

- A. 与客户权益变动相关业务的经办人员之间，应当建立制衡机制
- B. 与客户权益直接相关的业务可以选择一人操作并复核，复核应当留痕
- C. 非常规性业务操作应当事先审批
- D. 涉及限制客户资料转移业务操作的审批及复核均应留痕

参考答案：ACD

【慧考解析】从事证券经纪业务相关人员应符合下列要求：与客户权益变动相关业务的经办人员之间，应当建立制衡机制；与客户权益直接相关的业务应当一人操作、一人复核，复核应当留痕迹；涉及限制客户资产转移、改变客户证券账户和资金账户的对应关系、客户账户资产变动记录的差错确认与调整等非常规性业务操作，应当事先审批，事后复核，审批及复核均应留痕。

63. 独立董事在任期内辞职或者被免职的，独立董事本人和证券公司应当分别向（ ）提交书面说明。

- A. 公司住所地中国证监会派出机构
- B. 独立董事常住地
- C. 股东(大)会

D. 董事会

参考答案: AC

【慧考解析】独立董事在任期内辞职或者被免职的, 独立董事本人和证券公司应当分别向公司住所地中国证监会派出机构和股东(大)会提交书面说明。

64. 按照《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定, 诱骗投资者买卖证券、期货合约, 可予以立案追诉的情形包括()。

- A. 获利或者避免损失数额在5万元以上的
- B. 造成投资者直接经济损失数额在50万元以上的
- C. 多次诱骗投资者买卖证券、期货合约, 造成投资者直接经济损失数额5万元以上的
- D. 致使交易价格或者交易量异常波动的

参考答案: ABCD

【慧考解析】根据《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十三条的规定, 诱骗投资者买卖证券、期货合约, 涉嫌下列情形之一的, 应予立案追诉: (1) 获利或者避免损失数额在5万元以上的; (2) 造成投资者直接经济损失数额在50万元以上的; (3) 虽未达到上述数额标准, 但多次诱骗投资者买卖证券、期货合约的; (4) 致使交易价格或者交易量异常波动的; (5) 造成其他严重后果的。

65. 根据《中华人民共和国公司法》, 公司董事会的职权包括()。

- A. 决定公司的经营方针和投资计划
- B. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案
- C. 召集股东会会议, 并向股东会报告工作
- D. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项

参考答案: BCD

【慧考解析】A项属于股东会职权。董事会的职权: (1) 召集股东会会议, 并向股东会报告工作; (2) 执行股东会的决议; (3) 决定公司的经营计划和投资方案; (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (7) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (8) 决定公司内部管理机构的设置; (9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项, 并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (10) 制定公司的基本管理制度; (11) 公司章程规定的其他职权。

66. 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》, 下列说法正确的有()。

- A. 金融机构不得为其他金融机构的资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务
- B. 资产管理产品可以再投资一层资产管理产品, 但所投资的资产管理产品不得再投资其他资产管理产品(公募证券投资基金除外)
- C. 金融机构将资产管理产品投资于其他机构发行的资产管理产品, 从而将本机构的资产管理产品资金委托给其他机构进行投资的, 该受托机构应当为具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构
- D. 委托机构应当对受托机构开展尽职调查, 实行名单制管理, 明确规定受托机构的准入标准和程序、责任和义务、存续期管理、利益冲突防范机制、信息披露义务以及退出机制

参考答案: ABCD

【慧考解析】A项, 金融机构不得为其他金融机构的资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务。B项, 资产管理产品可以再投资一层资产管理产品, 但所投资的资产管理产品不得再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品。C项, 金融机构将资产管理产品投资于其他机构发行的资产管理产品, 从而将本机构的资产管理产品资金委托给其他机构进行投资的, 该受托机构应当为具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构。D项, 委托机构应当对受托机构开展尽职调查, 实行名单制管理, 明确规定受托机构的准入标准和程序、责任和义务、存续期管理、利益冲突防范机制、信息披露义务以及退出机制。

67. 证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在证券登记结算机构分别开立的账户有（ ）。

- A. 转融通专用证券账户
- B. 转融通担保资金账户
- C. 转融通证券交收账户
- D. 转融通专用资金账户

参考答案：ABC

【慧考解析】专用证券账户：证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在证券登记结算机构分别开立转融通专用证券账户、转融通担保资金账户和转融通证券交收账户。专用资金账户：证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在商业银行开立转融通专用资金账户，在证券登记结算机构分别开立转融通担保资金账户和转融通资金交收账户。

68. 关于公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司的股份及其变动情况，下列说法正确的有（ ）。

- A. 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
- B. 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让
- C. 离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司股份
- D. 公司章程不能对上述人员转让其所持有的本公司股份作出限制性规定

参考答案：ABC

【慧考解析】公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

69. 以下属于证券公司信息技术数据治理措施的有（ ）。

- A. 数据安全保障措施
- B. 数据分类分级
- C. 信息系统权限管理
- D. 经营数据和客户信息保护

参考答案：ABCD

【慧考解析】证券公司信息技术数据治理措施包括：（1）数据安全保障措施；（2）数据分类分级；（3）信息系统权限管理；（4）经营数据和客户信息保护。

70. 下列选项中，（ ）是设立管理公开募集基金的基金管理公司的条件。

- A. 取得基金从业资格的人员达到法定人数
- B. 董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件
- C. 注册资本不低于5000万元人民币，且必须为实缴货币资本
- D. 主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到

参考答案：ABD

【慧考解析】设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构批准：（1）有符合《证券投资基金法》和《公司法》规定的章程；（2）注册资本不低于1亿元人民币，且必须为实缴货币资本；（3）主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近3年没有违法记录；（4）取得基金从业资格的人员达到法定人数；（5）董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件；（6）有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施；（7）有良好的内部治理结构、完善的内部稽核监控制度、风险控制制度；（8）法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

71. 根据合伙人对合伙企业债务承担责任的不同，合伙企业可分为（ ）。

- A. 个人合伙
- B. 普通合伙企业
- C. 特殊普通合伙企业
- D. 有限合伙企业

参考答案：BD

【慧考解析】根据合伙人对合伙企业债务承担责任的不同，合伙企业可分为普通合伙企业和有限合伙企业。

72. 下列属于证券公司合规管理基本制度的有（ ）。

- A. 证券公司依法履行关联交易审议程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性，防止不正当关联交易和利益输送
- B. 证券公司审慎评估公司合规经营管理行为对证券市场的影响
- C. 证券公司结合本公司经营实际情况，制定指导经营活动依法合规开展的具体管理制度或操作流程，切实加强对各项经营活动的合规管理
- D. 证券公司制定工作人员执业行为准则，引导工作人员树立良好的合规执业意识和道德行为规范，确保工作人员执业行为依法合规

参考答案：CD

【慧考解析】AB两项是证券公司合规经营的基本原则与应遵守的基本要求。

73. 为发行股份购买资产或者重组上市提供服务的独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员违反行业规范的，交易所可以视情节轻重对其单独或者合并采取的监管措施或者纪律处分有（ ）。

- A. 口头警告
- B. 书面警示
- C. 监管谈话
- D. 罚款

参考答案：ABC

【慧考解析】为发行股份购买资产或者重组上市提供服务的独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员未履行诚实守信、勤勉尽责义务，违反行业规范、业务规则，或者未依法履行尽职调查、报告和披露以及持续督导职责的，交易所可以视情节轻重对其单独或者合并采取下列监管措施或者纪律处分：（1）口头警告；（2）书面警示；（3）监管谈话；（4）通报批评；（5）公开谴责；（6）3个月至3年内不接受独立财务顾问、证券服务机构提交的申请文件或者信息披露文件；（7）1年至3年内不接受独立财务顾问、证券服务机构相关人员签字的申请文件或者信息。

74. 关于融资融券业务的决策授权体系，下列说法错误的有（ ）。

- A. 由部门负责人确定融资融券业务的总规模
- B. 业务决策机构确定对具体客户的授信额度
- C. 业务执行部门负责制定融资融券业务操作流程
- D. 分支机构负责客户征信、签约、开户、保证金收取

参考答案：ABC

【慧考解析】A项，由董事会确定融资融券业务的总规模。B项，业务执行部门确定对具体客户的授信额度。C项，业务决策机构负责制定融资融券业务操作流程。

75. 经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的证券公司，应当建立独立董事制度。其中，证券公司有下列情形的，独立董事人数不得少于董事人数的1/4？（ ）

- A. 董事长、经营管理的主要负责人由同一人担任

- B. 内部董事人数占董事人数1 / 5以上
- C. 内部监事人员占监事人数1 / 3以上
- D. 董事长在监事会中任职

参考答案：AB

【慧考解析】经营证券经纪业务. 证券资产管理业务. 融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的证券公司，应当建立独立董事制度。其中，证券公司有下列情形之一的，独立董事人数不得少于董事人数的1 / 4：（1）董事长. 经营管理的主要负责人由同一人担任；（2）内部董事人数占董事人数1 / 5以上；（3）中国证监会认定的其他情形。

76. 证券金融公司应当每个交易日公布的信息有（ ）。

- A. 转融资余额
- B. 转融券余额
- C. 转融通成交数据
- D. 转融通费率

参考答案：ABCD

【慧考解析】证券金融公司应当每个交易日公布转融资余额. 转融券余额. 转融通成交数据及转融通费率。

77. 根据《合伙企业法》的规定，下列哪些符合除名退伙的是（ ）。

- A. 未履行出资义务
- B. 执行合伙事务时有不正当行为
- C. 因故意或重大过失给合伙企业造成损失
- D. 有限合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行

参考答案：ABC

【慧考解析】根据《合伙企业法》第四十九条的规定，合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：（1）未履行出资义务；（2）因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；（3）执行合伙事务时有不正当行为；（4）发生合伙协议约定的事由。D项（有限合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行）属于当然退伙的情形。

78. 证券公司代销金融产品与委托人签署的书面代销合同应约定的内容有（ ）。

- A. 证券公司对金融产品承担担保责任
- B. 因金融产品设计 and 运营产生的责任由委托人承担
- C. 因委托人提供的信息不真实. 不准确. 不完整而产生的责任由委托人承担
- D. 双方在信息披露. 风险揭示等方面的分工

参考答案：BCD

【慧考解析】A项，证券公司对金融产品不承担任何担保责任。

79. 基金财产债权债务独立性的意义，主要体现在（ ）。

- A. 有利于保障基金财产的安全
- B. 有利于保护基金份额持有人的合法权益
- C. 有利于基金财产的稳定运作，提高基金的运作效率
- D. 有利于维护基金财产的独立性

参考答案：ABCD

【慧考解析】基金财产债权债务独立性的意义，主要体现在：（1）有利于维护基金财产的独立性；（2）有利于保障基金财产的安全；（3）有利于保护基金份额持有人的合法权益；（4）有利于基金财产的稳定运作，提高基金的运作效率。

80. 关于财务顾问及其财务顾问主办人的保密与培训制度，下列说法正确的有（ ）。

- A. 财务顾问及其财务顾问主办人应当严格履行保密责任，不得利用职务之便买卖相关上市公司的证券或者牟取其他不当利益
- B. 财务顾问及其财务顾问主办人应当督促委托人、委托人的董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人严格保密，不得进行内幕交易
- C. 财务顾问应当按照中国证监会的要求，配合提供上市公司并购重组相关内幕信息知情人买卖、持有相关上市公司证券的文件
- D. 财务顾问主办人应当参加中国证券业协会组织的相关培训，接受后续教育

参考答案：ABCD

【慧考解析】上述选项均符合财务顾问主办人保密与培训制度，故本题选ABCD。

判断题

81. 行业自律规则，是指由行业自律组织根据国家相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本组织的章程或相关文件制定的规则。（ ）

参考答案：对

【慧考解析】行业自律规则，是指由行业自律组织根据国家相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本组织的章程或相关文件制定的规则。

82. 发起设立，是指由发起人认购公司应发行的部分股份而设立公司。（ ）

参考答案：错

【慧考解析】发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。

83. 证券公司从事自营、投资银行、债券等合规风险管控难度较大的部门，工作人员人数在15人以上的分支机构以及证券公司异地总部等，应当配备专职合规管理人员。（ ）

参考答案：对

【慧考解析】证券公司从事自营、投资银行、债券等合规风险管控难度较大的部门，工作人员人数在15人以上的分支机构以及证券公司异地总部等，应当配备专职合规管理人员。

84. 普通合伙企业的投资人数为2人以上50人以下，且至少有1个普通合伙人。（ ）

参考答案：错

【慧考解析】普通合伙企业的投资人数为2人以上，无上限规定；而有限合伙企业的投资人数为2人以上50人以下，且至少有1个普通合伙人。

85. 进入实行会员制的证券交易所参与集中交易的，必须是证券交易所的会员。证券交易所不得允许非会员直接参与股票的集中交易。（ ）

参考答案：对

【慧考解析】进入实行会员制的证券交易所参与集中交易的，必须是证券交易所的会员。证券交易所不得允许非会员直接参与股票的集中交易。

86. 作为从事证券投资基金活动的基础和前提，基金财产为方便管理可与基金管理人、基金托管人的固有财产合并运作。（ ）

参考答案：错

【慧考解析】作为从事证券投资基金活动的基础和前提，基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产，在法律上具有独立性。

87. 全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风

险. 信用风险. 操作风险. 声誉风险等各类风险, 进行准确识别. 审慎评估. 动态监控. 及时应对及全程管理。

()

参考答案: 对

【慧考解析】全面风险管理, 是指证券公司董事会. 经理层以及全体员工共同参与, 对公司经营中的流动性风险. 市场风险. 信用风险. 操作风险. 声誉风险等各类风险, 进行准确识别. 审慎评估. 动态监控. 及时应对及全程管理。

88. 我国的《期货和衍生品法》的适用范围仅包括境内。()

参考答案: 错

【慧考解析】我国的《期货和衍生品法》的适用范围包括境内和境外。

89. 证券公司专门委员会应当向高级管理层负责, 按照公司章程的规定向高级管理层提交工作报告。()

参考答案: 错

【慧考解析】专门委员会应当向董事会负责, 按照公司章程的规定向董事会提交工作报告。

90. 分公司是指在业务. 资金. 人事等方面受本公司管辖而不具有法人资格的分支机构, 它不具有法人资格, 民事责任由总公司承担。()

参考答案: 对

【慧考解析】公司可以设立分公司, 分公司不具有法人资格, 其民事责任由公司承担。分公司是指在业务. 资金. 人事等方面受本公司管辖而不具有法人资格的分支机构。

91. 投资银行类业务专职内部控制人员数量不得低于投资银行类业务人员总数的1/3。()

参考答案: 错

【慧考解析】投资银行类业务专职内部控制人员数量不得低于投资银行类业务人员总数的1/10。

92. 证券公司设立的合规负责人, 是高级管理人员, 直接向董事会负责, 对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查. 监督和检查。()

参考答案: 对

【慧考解析】证券公司设合规负责人。合规负责人是高级管理人员, 直接向董事会负责, 对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查. 监督和检查。

93. 证券交易活动中, 涉及发行人的经营. 财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息, 为内幕信息。()

参考答案: 对

【慧考解析】证券交易活动中, 涉及发行人的经营. 财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息, 为内幕信息。

94. 沪港通, 是指香港投资者委托香港经纪商, 经由联交所设立的证券交易服务公司, 向上交所进行申报, 买卖规定范围内的上交所上市的股票。()

参考答案: 错

【慧考解析】沪股通, 是指香港投资者委托香港经纪商, 经由联交所设立的证券交易服务公司, 向上交所进行申报, 买卖规定范围内的上交所上市的股票。

95. 证券公司中, A类公司风险管理能力在行业内较高, 在市场变化中能较好地控制业务扩张的风险。()

参考答案: 错

【慧考解析】A类公司风险管理能力在行业内最高, 能较好地控制新业务、新产品方面的风险。B类公司风险管理能力在行业内较高, 在市场变化中能较好地控制业务扩张的风险。C类公司风险管理能力与其现有业务相匹配。D类公司风险管理能力低, 潜在风险可能超过公司可承受范围。E类公司潜在风险已经变为现实风险, 已被采取风险处置措施。

96. 证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单, 冻结资产的决定, 依法对相关资产采取冻结措施, 并不得擅自解除冻结措施。 ()

参考答案: 对

【慧考解析】证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单, 冻结资产的决定, 依法对相关资产采取冻结措施, 并不得擅自解除冻结措施。

97. 经营机构发布证券研究报告, 应当审慎使用信息, 对引用信息和数据来源进行核实, 可以将无法确认来源合法合规性的信息写入证券研究报告。 ()

参考答案: 错

【慧考解析】经营机构发布证券研究报告, 应当审慎使用信息, 对引用信息和数据来源进行核实, 不得将无法确认来源合法合规性的信息写入证券研究报告。

98. 证券公司与客户签订融资融券合同后, 应将融资融券交易风险揭示书交由客户书面确认。 ()

参考答案: 错

【慧考解析】证券公司与客户签订融资融券合同前, 应将融资融券交易风险揭示书交由客户书面确认。

99. 发行人、证券登记结算机构、证券公司、证券服务机构未按照规定保存有关文件和资料的, 责令改正, 给予警告, 并处以10万元以上100万元以下的罚款。 ()

参考答案: 对

【慧考解析】发行人、证券登记结算机构、证券公司、证券服务机构未按照规定保存有关文件和资料的, 责令改正, 给予警告, 并处以10万元以上100万元以下的罚款。

100. 企业债券, 是指依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券。 ()

参考答案: 错

【慧考解析】金融债券, 是指依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券。

101. 欺诈发行证券罪, 本罪的犯罪主体主要是自然人。单位在一定条件下也能成为犯罪主体。 ()

参考答案: 错

【慧考解析】欺诈发行证券罪, 本罪的犯罪主体主要是单位。自然人在一定条件下也能成为犯罪主体。

102. 证券金融公司可根据借入人资信情况和转融通担保证券、资金明细账户的资产情况, 按照一定的综合比例, 确定对借入人开展科创板转融券业务应收取的保证金。应收取的保证金比例可低于20%, 其中货币资金占应收取保证金的比例不得低于15%。 ()

参考答案: 对

【慧考解析】证券金融公司可根据借入人资信情况和转融通担保证券、资金明细账户的资产情况, 按照一定的综合比例, 确定对借入人开展科创板转融券业务应收取的保证金。应收取的保证金比例可低于20%, 其中货币资金占应收取保证金的比例不得低于15%。

103. 证券公司自营业务决策机构原则上应当按照董事会—投资决策机构—自营业务部门的三级体制设立。

()

参考答案：对

【慧考解析】证券公司自营业务决策机构原则上应当按照董事会—投资决策机构—自营业务部门的三级体制设立。

104. 主办券商及其董事、监事、高级管理人员和相关业务人员，应当遵守法律法规和全国股转系统相关规定，勤勉尽责、诚实守信，接受全国股转公司的自律管理。()

参考答案：对

【慧考解析】主办券商及其董事、监事、高级管理人员和相关业务人员，应当遵守法律法规和全国股转系统相关规定，勤勉尽责、诚实守信，接受全国股转公司的自律管理。

105. 为保护投资者权益，证券公司应在代销金融产品后进行必要的委托人资格审查和产品尽职调查。()

参考答案：错

【慧考解析】为保护投资者权益，证券公司应在代销金融产品前进行必要的委托人资格审查和产品尽职调查。

106. 证券公司可以接受委托，为客户依法持有或者管理的在其柜台市场发行、销售与转让的私募产品提供保管、清算交割、估值核算、投资监督、风险监控、出具托管报告等服务。()

参考答案：对

【慧考解析】证券公司可以接受委托，为客户依法持有或者管理的在其柜台市场发行、销售与转让的私募产品提供保管、清算交割、估值核算、投资监督、风险监控、出具托管报告等服务。

107. 证券经营机构及其工作人员发现协会工作人员存在利用职务之便索取或者收受不正当利益等违反廉洁规定行为的，证券经营机构应当在15个工作日内，向协会报告。()

参考答案：错

【慧考解析】有下列情形之一的，证券经营机构应当在10个工作日内，向协会报告：（1）证券经营机构发现其工作人员违反《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定，且进行内部追责的；（2）证券经营机构及其工作人员发现协会工作人员存在利用职务之便索取或者收受不正当利益等违反廉洁规定行为的；（3）证券经营机构或者其工作人员因违反廉洁从业相关规定被纪检监察部门、司法机关立案调查或者被采取纪律处分、行政处罚、刑事处罚等措施的。

108. 证券行业文化建设观念层，包括融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力三个要素。()

参考答案：错

【慧考解析】组织层，包括融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力三个要素。观念层，包括秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展三个要素。

109. 证券经营机构应当加强对第三方机构或者个人有偿支付的管理。委托、聘用第三方机构或者个人提供投资顾问、财务顾问、产品代销、专业咨询等服务，应当明确第三方的资质条件，事先签署服务协议，履行内部审批程序，协议中应明确约定服务内容、服务期限以及费用标准等。()

参考答案：对

【慧考解析】证券经营机构应当加强对第三方机构或者个人有偿支付的管理。委托、聘用第三方机构或者个人提供投资顾问、财务顾问、产品代销、专业咨询等服务，应当明确第三方的资质条件，事先签署服务协议，履行内部审批程序，协议中应明确约定服务内容、服务期限以及费用标准等。

110. 部门负责人，是指证券基金经营机构在境内设立的从事业务经营活动的分公司、证券营业部，以及中国证

监会规定的下属其他非法人机构的负责人。()

参考答案: 错

【慧考解析】分支机构负责人,是指证券投资基金经营机构在境内设立的从事业务经营活动的分公司、证券营业部,以及中国证监会规定的下属其他非法人机构的负责人。部门负责人,是指证券投资基金经营机构内设的从事证券基金业务和相关管理工作的部门负责人以及实际履行上述职务的人员,被纳入高级管理人员管理的除外。

共享题干题

【题干】根据下面资料,回答问题

张某、李某、王某和陈某拟共同设立股份有限公司,公司为募集设立,公司注册资本为500万元。

111. 【不定项选择题】发行人应当认购的股份不得少于公司股份总数的()。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 25%
- D. 35%

参考答案: D

【慧考解析】以发起设立方式设立股份有限公司的,发起人应当书面认足公司章程规定其认购的股份,并按照公司章程规定缴纳出资。以募集设立方式设立股份有限公司的,发起人认购的股份不得少于公司股份总数的35%;但是,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

112. 【不定项选择题】关于股份有限公司组织机构的表述,下列说法正确的是()。

- A. 股东大会是公司的权力机构
- B. 公司规模不大的,可以只设监事而不设监事会
- C. 董事任期由股东大会决定,但每届任期不得超过3年
- D. 总理由董事会决定聘任或者解聘

参考答案: AD

【慧考解析】B项,股份有限公司应设监事会,其成员不得少于3人。C项,董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过3年。

【题干】根据下面资料,回答问题

张某为乙证券公司独立董事,工作勤勉尽责、廉洁从业、专业能力强,乙证券公司拟聘请张某分管公司某业务,丙证券公司、丁基金公司均欲邀请张某兼职独立董事。

113. 【不定项选择题】关于乙证券公司、丙证券公司、丁基金公司的任职邀请,张某的正确做法为()。

- A. 辞去乙公司独立董事职位,在乙证券公司分管公司某业务
- B. 同时兼任乙公司的独立董事和公司某业务管理人
- C. 继续担任乙公司的独立董事,并接受丙、丁公司的独立董事任职邀请
- D. 继续担任乙公司的独立董事,选择丙、丁公司其中一家担任独立董事任

参考答案: AD

【慧考解析】根据相关规则,任何人员最多可以在2家证券投资基金经营机构担任独立董事,独立董事不得在拟任职的证券投资基金经营机构担任董事会外的职务。因此,若张某继续担任乙证券公司独立董事,则其不得分管乙证券公司业务。张某仅能在丙证券公司、丁基金公司中择其一任职独立董事职务(同时在丙证券公司或丁基金公司不得担任董事会以外的职务)。

114. 【不定项选择题】若张某在乙证券公司的职责分工发生调整,乙证券公司应当在()内向中国证监会相关派出机构报告。

- A. 5个工作日
- B. 10个工作日
- C. 15个工作日
- D. 20个工作日

参考答案：A

【慧考解析】证券基金经营机构高级管理人员职责分工发生调整，或者分支机构负责人改任本公司其他分支机构负责人的，应当在5个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

【题干】根据下面资料，回答问题

客户王某在甲证券公司某营业部开立有经纪业务账户，因其账户证券交易存在异常被证券公司使用的反洗钱系统预警。甲证券公司营业部的业务人员和合规人员共同分析、识别后，结合客户尽职调查的结果，怀疑客户王某用于进行证券交易的资金与其担任法定代表人的公司违规经营外汇业务相关。甲证券公司立即向中国反洗钱监测分析中心提交了可疑交易报告，同时向其营业部所在地的中国人民银行某中心支行提交了重点可疑交易报告，并将客户的洗钱风险等级调至最高，对客户采取了冻结账户等措施。

115. 【不定项选择题】下列关于大额交易和可疑交易的表述，说法正确的是（ ）。

- A. 大额交易与可疑交易是同一类型
- B. 证券公司未发现交易或行为异常的，可以不提交大额交易报告
- C. 发现可疑交易不论所涉资金金额大小，都应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
- D. 证券公司在报送可疑交易报告后，应当根据中国证监会的相关规定采取相应的后续风险控制措施

参考答案：BC

【慧考解析】大额交易报告：证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。对单客户多银行主辅账户划转、B股非银证转账外部资金进出等情形，如证券公司未发现交易或行为异常的，可以不提交大额交易报告。可疑交易报告：证券公司发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D项说法错误，证券公司在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施。

116. 【不定项选择题】存在（ ）的情形，证券公司应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

- A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
- B. 交易数额巨大
- C. 严重危害国家安全
- D. 影响社会稳定

参考答案：ACD

【慧考解析】当可疑交易符合下列情形之一的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（1）明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的；（2）严重危害国家安全或者影响社会稳定的；（3）其他情节严重或者情况紧急的情形。

117. 【不定项选择题】当证券公司有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（ ）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

- A. 电子形式或口头形式
- B. 口头形式或其他形式
- C. 书面形式或其他形式

D. 书面形式或电子形式

参考答案：D

【慧考解析】当证券公司有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

【题干】根据下面资料，回答问题

甲公司拟通过公开发行股票筹集资金，2020年4月，甲公司董事长与总经理张某就公开发行股票进行了讨论。2020年5月，张某与负责该股票发行事宜的乙证券公司就股票发行方案进行了讨论。2020年9月，张某于公司会议上参与讨论了发行甲公司股票的初步方案和募集资金投向。2020年11月，甲公司公告正筹划非公开发行股票，股票自当日起停牌。2020年12月，甲公司公告非公开发行股票预案并复牌。

在此期间，张某实际控制“李某某”账户于2020年10月买入甲公司股票，并在甲公司复牌后，通过“李某某”账户将前期买入的甲公司股票全部卖出，卖出金额120余万元，扣除交易税费亏损10余万元。

118. 【不定项选择题】张某的行为构成（ ）。

- A. 内幕交易、泄露内幕信息罪
- B. 利用未公开信息罪
- C. 非法发行证券罪
- D. 操纵证券市场罪

参考答案：A

【慧考解析】内幕交易、泄露内幕信息，是指证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，情节严重的行为。

119. 【不定项选择题】下列关于内幕交易、泄露内幕信息罪，说法正确的是（ ）。

- A. 内幕交易、泄露内幕信息罪的犯罪主体是一般主体
- B. 内幕交易、泄露内幕信息罪的犯罪主体是特殊主体
- C. 内幕交易、泄露内幕信息罪主观方面只能是故意，过失不构成本罪
- D. 内幕交易、泄露内幕信息罪主观方面可能是故意，也可能是过失

参考答案：BC

【慧考解析】A项说法错误，内幕交易、泄露内幕信息罪的犯罪主体是特殊主体。D项说法错误，内幕交易、泄露内幕信息罪的主观方面只能是故意，过失不构成本罪。

120. 【不定项选择题】关于张某的处罚，下列说法正确的是（ ）。

- A. 张某的行为达到入刑标准，构成犯罪
- B. 张某的行为未达到入刑标准，不构成犯罪
- C. 张某应该按规定进行行政处罚
- D. 张某利用内幕信息进行交易，应该进行立案追诉

参考答案：BC

【慧考解析】ABC项，张某为内幕知情人士，其利用内幕信息，控制其他账户进行股票交易，违反相关法律规定，符合内幕交易的认定要求，但是因为交易金额不大，且处于亏损状态，没有达到情节严重，未达到入刑标准，不构成犯罪，但需要行政机关依据《证券法》等相关行政规定进行行政处罚。D项，内幕交易、泄露内幕信息行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）获利或者避免损失数额在50万元以上的；（2）证券交易成交额在200万元以上的；（3）期货交易占用保证金数额在100万元以上的；（4）2年内3次以上实施内幕交易、泄露内幕信息行为的；（5）明示、暗示3人以上从事与内幕信息相关的证券、期货交易活动的

；（6）具有其他严重情节的。